

กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนก็ตาม โดยในกรณีที่ต้องคืนที่ดินนั้น เจ้าของเดิมหรือทายาทพึงต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับไปให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อนำที่ดินไปใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนวิบูลย์ โดยมีกำหนดเวลาบังคับใช้สี่ปีนับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีกำหนดเวลาบังคับใช้ต่อเนื่องอีกสี่ปีนับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ การดำเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงมีผลบังคับใช้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท ไปครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดระหว่างถนนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนวิบูลย์ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทั้งสองฉบับกับถนนตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทำนบก้าน-นนทบุรี-บรรจบถนนสิรินธร รวมทางแยกไปบรรจบสะพานพระรามหก ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ระงับการก่อสร้างถนนสายแยกทำนบก้าน-นนทบุรี-บรรจบถนนสิรินธร รวมทางแยกไปบรรจบสะพานพระรามหก จนกระทั่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๘ หายอายุลง ส่วนโครงการก่อสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สอบถามผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะนำที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปใช้ก่อสร้างถนนนครอินทร์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอีกหรือไม่ หากไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะขอคืนที่ดินทั้งหมด โดยยืนยันที่จะ



จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับมาแล้วคืน แต่ได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีแผนงานที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานทาง จึงไม่สามารถคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ซึ่งมีได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถนนนครินทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการเวนคืนที่ดินไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๒,๐๐๐ บาท กลับคืนจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทในอันที่จะเรียกอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน ในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยชัดแจ้ง สิทธิดังกล่าวของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทจึงย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวงเช่นเดียวกับสิทธิหรือเสรีภาพอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติว่า การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปขึ้นใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลไม่อาจยกการที่ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ ขึ้นมาอ้างเพื่อปฏิเสธการอนุวัติให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวได้ มิฉะนั้น จะเป็นการยอมรับให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติงดใช้หรือยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิดังกล่าวได้ โดยการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ศาลก็ชอบที่จะพิพากษา



หรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืนคือนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และให้บุคคลดังกล่าวคืนค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนชดใช้ให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐจะได้สั่งหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนมาโดยการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อน หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อน และเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนก็ตาม ก็ล้วนแต่เป็นการได้มาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และถือได้ว่าเป็นการได้มาตามกฎหมายเวนคืนทั้งสิ้น ดังนั้นหากมิได้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าของเดิมหรือทายาทก็ย่อมมีสิทธิเรียกอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน และเจ้าหน้าที่เวนคืนก็มีหน้าที่ที่จะต้องคืนให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า หลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ้นผลบังคับใช้ และได้มีการก่อสร้างถนนตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่นอกแนวเขตถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีที่ดินของบุคคลอื่นคั่นอยู่อีกหลายแปลง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า การเวนคืนที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อก่อสร้างถนนสายแยกทำน้ำ-นนทบุรี-บรรจบถนนสิรินธร รวมทางแยกไปบรรจบสะพานพระรามหก จึงเห็นได้ว่า แม้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้กำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุภายในเวลาอันสมควร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ถูกเวนคืนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนและภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเดิมจึงมีสิทธิจะเรียกที่ดินดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรคสาม^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ วรรคสาม^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเวณคืนที่ดินนั้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิเช่นว่านี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องคืนที่ดินที่เวนคืนไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ซึ่งการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำให้เป็นการโอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ต้องทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติโอนที่ดินและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับไปดังกล่าวว่าเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบที่จะคืนเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท กลับคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้มีหน้าที่เรียกเก็บ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท โดยต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนจดทะเบียนโอนที่ดิน ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค่าทดแทนที่ดินครบถ้วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗๗/๒๕๖๑)

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

มาตรา ๓๖

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐

ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา



๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ซึ่งที่ดินบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต่อมา ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนในกรณีที่ไม้อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือที่ กทพ ๐๙/กส/๙๘๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนทำให้มีมูลค่าลดลง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๙,๗๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนราคาตารางวาละ ๙๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ย โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๑,๕๗๔,๔๐๐ บาท ตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ส่วนดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖ วรรคสาม^{๗-๘} ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เห็นได้ว่า กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าว ถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ดังนั้น เมื่อศาลวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นในวันที่ ๑ ธันวาคม

^{๗-๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทำการที่ดินอำเภอหรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่มีผู้สิทธิในที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี

การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การขนย้ายทรัพย์สิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องระงับอยู่

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ย้นับแต่วันดังกล่าวอันมีผลให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโอนไปนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวแต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑,๕๗๔,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๕/๒๕๖๒)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุในใบสำคัญจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินว่า ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ขาดเจ้าไม่ติดใจเรียกร้องดอกเบี้ยในส่วนนี้ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอท้ายคำฟ้องคดีนี้ว่า ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชำระดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีระบุข้อความในใบสำคัญจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเป็นการระบุโดยสำคัญผิด หรือผิดหลงหรือกระทำไปโดยไม่สมควรใจ หน่วยงานทางปกครองผู้รับผิดชอบการเวนคืนจึงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวนห้าแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางโหลง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ จึงอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้วินิจฉัย



อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ประชุมและมีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากตารางวาระ ๒,๕๐๐ บาท เป็นตารางวาระ ๔,๕๐๐ บาท ทุกแปลง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้วินิจฉัยเห็นชอบด้วย โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่เพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินทั้งห้าแปลงของผู้ฟ้องคดี จากตารางวาระ ๒,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาระ ๔,๕๐๐ บาท โดยรวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่ออธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนส่วนที่ศาลกำหนดให้เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเป็นต้นไป จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับเงินค่าทดแทนส่วนที่เพิ่มขึ้นครบจำนวน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าว คำนวณจากวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะแถลงในใบสำคัญรับเงินว่าไม่พอใจเรียกร้องดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่เงินค่าทดแทนที่ศาลกำหนดให้เพิ่มขึ้นนี้เป็นคนละส่วนกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินจำนวนที่ศาลกำหนดให้เพิ่ม นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับชำระด้วย จึงให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาขอให้ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๘,๕๘๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย แต่ต่อมาได้ถอนอุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์คำพิพากษาเฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยเงินค่าทดแทน ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าทดแทนจึงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจ่ายดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนส่วนที่เพิ่มขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย



ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป แต่ในการรับเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ระบุในใบสำคัญจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินด้วยว่า ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ข้าพเจ้าไม่ติดใจเรียกร้องดอกเบี้ยในส่วนนี้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้อมาผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำฟ้องและมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีระบุข้อความในใบสำคัญจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินว่าไม่ติดใจเรียกร้องดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการระบุโดยสำคัญผิดหรือผิดหลง หรือกระทำไปโดยไม่สมควรใจ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางละ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๖๑)

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า และเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาสูงในหรือบนที่ดินของบุคคลใด ย่อมมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สอยที่ดิน จึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิดังกล่าวของเจ้าของที่ดิน



ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดคดีพิพาทนี้

เมื่อการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในคดีนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามคดีนี้จะเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ไม่ได้ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่แต่เดิมได้รับความเสียหาย สูญเสียศักยภาพ เสื่อมประโยชน์ และเสื่อมราคาจากการรอนสิทธิเพิ่มเติมจากเดิม อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีมติให้ย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าไปอยู่บริเวณพื้นที่ขอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคุณแก่การใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นการดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชน กับข้อจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แล้วเห็นว่า การประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าฉบับพิพาท เพื่อปรับปรุงระบบโครงข่ายเดิม และกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ เท่าที่จำเป็น และไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ตั้งอยู่ในตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๑-ราชบุรี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๔ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑-สมุทรสาคร ๑-สมุทรสาคร ๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และประกาศ เรื่องเขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔-(สมุทรสาคร ๑)-สมุทรสาคร ๓-สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อรองรับความมั่นคงของระบบจ่ายไฟฟ้า โดยทำการรื้อสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑-สมุทรสาคร ๑-สมุทรสาคร ๓ และสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑-สมุทรสาคร ๔ และก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์



แทนภายในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม และมีการปรับปรุงจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใหม่ เรียกชื่อว่า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔-(สมุทรสาคร ๑)-สมุทรสาคร ๓-สามพราน ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งความจำเป็นที่จะต้องเข้าดำเนินการในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ที่อยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า และหากต้องขุดเจาะที่ดินเพื่อสำรวจกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าใหม่และพบว่า มีตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าอยู่ในที่ดินก็จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าในเขตสายส่งไฟฟ้าเดิมมีเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ บนที่ดินผู้ฟ้องคดี พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์คัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาคณะกรรมาการฯ มีมติให้ย้ายจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้า โดยปรับเคลื่อนดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางในแนวเดิมของเสาสายส่งไฟฟ้าจากจุดเดิมประมาณ ๔๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดจุดตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว อันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ อีกทั้ง การที่มีสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีและครอบครัวที่ต้องเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑)^๙ และ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีในการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า และเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาสูงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ย่อมมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการใช้สอยที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือน

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๒๙ ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจ

(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาสถานีย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกำหนดเขตนั้นตามสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ



สาระสำคัญแห่งสิทธิดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่เกิดคดีพิพาทนี้ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔-(สมุทรสาคร ๑)-สมุทรสาคร ๓-สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ โดยรื้อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑-สมุทรสาคร ๑-สมุทรสาคร ๓ เดิมที่พาดผ่านบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า และการปรับปรุงระบบโครงข่ายดังกล่าวจำเป็นต้องมีการตั้งเสาให้สูงขึ้น ทำให้ตำแหน่งระหว่างที่ตั้งเสาไฟฟ้ามีความถี่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้การปรับปรุงระบบโครงข่ายดังกล่าวจะเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่แต่เดิมได้รับความเสียหาย สูญเสียศักยภาพ เสื่อมประโยชน์ และเสื่อมราคาจากการรอนสิทธิเพิ่มเติมจากเดิม อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติให้ย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยปรับเคลื่อนดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางในแนวเดิมของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปประมาณ ๔๕ เมตร จากจุดเดิมที่อยู่บริเวณกึ่งกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไปอยู่บริเวณพื้นที่ขอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคุณแก่การใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นการดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชน กับข้อจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แล้วเห็นว่าประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ตามประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔-(สมุทรสาคร ๑)-สมุทรสาคร ๓-สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อปรับปรุงระบบโครงข่ายเดิม และกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



แห่งประเทศไทยฯ เท่าที่จำเป็น และไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การที่มีสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดี และครอบครัวที่ต้องเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง นั้น การพิจารณาความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งอันมีสาเหตุจากการอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง จำต้องพิจารณาจากผลการวิจัยและความเห็นทางวิชาการ แต่ความเห็นทางวิชาการที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง เป็นเพียงความเห็นไปในทางที่มีความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น จึงเป็นข้ออ้างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๖๒)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกประกาศเป็นเขตโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินในขณะนั้นแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทั้งสิ่งของหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งทำให้ศักยภาพในการใช้ที่ดินถูกจำกัดลงและมีผลต่อราคาซื้อขายที่ลดต่ำลงด้วย กรณีจึงไม่อาจพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีลักษณะและการใช้ประโยชน์ต่างกันให้ใช้อัตราเดียวกันกับที่ดินส่วนที่ไม่เคยถูกประกาศเป็นเขตโครงการไฟฟ้ามาก่อนตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้

ส่วนที่ดินที่อยู่นอกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า นั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี จากเดิมที่กำหนดราคาไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากที่ดินที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม และเพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ถือได้ว่าเป็นการพิจารณาราคาให้ตามสมควรและเป็นธรรมตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๕ เลขที่ดิน ๑๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔.๗ ตารางวา ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอภินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เนื้อที่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา ได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๕๗,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี ๑) ครบถ้วนแล้ว และได้อุทธรณ์ค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขอให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินในอัตราเดียวกัน คือ ไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๕๒) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้ ๑. ยืนราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เคยถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ดินติดถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน ระยะ ๔๐ เมตร ที่กำหนดราคาไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่วนที่พื้นที่ระยะ ๔๐ เมตร จากเขตทาง ที่กำหนดให้ไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเคยถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. มาแล้วครั้งหนึ่ง ราคาที่ดินย่อมมีมูลค่าลดลงจากที่ไม่เคยถูกเขตระบบโครงข่ายมาก่อน การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีโดยปรับเพิ่มราคาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าจึงเป็นราคาที่เหมาะสม ๒. ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ไม่เคยถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ดินติดถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน ระยะ ๔๐ เมตร จากที่กำหนดราคาไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากที่ดินที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หากไม่สามารถจ่ายค่าทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินนับแต่วันพ้นกำหนดจนกว่าจะจ่ายค่าทดแทนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๘๒๔,๒๕๐ บาท



ต่อมา ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเป็นขอเพิ่มเงินค่าทดแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๖๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ จนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗^๒ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่มีการทับซ้อนกับระบบเดิมที่มีการจ่ายค่าทดแทนไปแล้วแตกต่างจากที่กำหนดในข้อ ๖^๓ ได้ตามสมควร และเป็นธรรม โดยกรณีนี้ กฟผ. ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนจากการที่ดินดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของที่ดินในขณะนั้นแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงเวลาที่ประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดเขตรบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติฉบับดังกล่าว ใช้บังคับได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกกำหนดเป็นเขตโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบกับราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่มีราคาต่ำมาก การที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยองได้เสนอให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นการพิจารณา

^{๑๒-๑๓} ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน จากราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ ตามเหตุและวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ เว้นแต่เป็นที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้า ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเสาในรัศมีสี่เมตร ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕

(๒) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕

ข้อ ๗ กรณีที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่กำหนดขึ้นใหม่ทับซ้อนกับระบบเดิมที่มีการจ่ายค่าทดแทนไปแล้วตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกฎหมายอื่น คณะกรรมการอาจกำหนดค่าทดแทนที่ดินเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนนั้นแตกต่างจากที่กำหนดในข้อ ๖ ได้ตามสมควรและเป็นธรรม



โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ข้อ ๕^{๑๔} ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทนฯ ครบถ้วนแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีโดยปรับเพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกหนึ่งเท่าสำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตโครงข่ายไฟฟ้ามาก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละร้อย ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นราคาค่าทดแทนในอัตราสูงสุดตามที่กำหนดไว้สำหรับที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่าย ก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทนฯ ส่วนที่ดินอยู่นอกเขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี จากเดิมที่กำหนดราคาไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม และเพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขาย ตามปกติในท้องตลาด กรณีจึงถือได้ว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเป็นการพิจารณาราคา ให้ตามสมควรและเป็นธรรมตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทนฯ แล้ว ทั้งนี้ ที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกประกาศเป็นเขตโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ได้มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ เจ้าของที่ดินในขณะนั้นแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งทำให้ศักยภาพในการใช้ที่ดินถูกจำกัดลงและมีผลต่อราคา ซื้อขายที่ลดต่ำลงด้วย กรณีจึงไม่อาจพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีลักษณะ และการใช้ประโยชน์ต่างกันให้ใช้อัตราเดียวกันตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๖๒)

^{๑๔} ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนด และจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ การกำหนดราคาที่ดินเพื่อนำมากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ให้พิจารณา โดยคำนึงถึง

- (๑) ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
- (๒) ราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่
- (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- (๔) สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน



๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การบริหารจัดการน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันเป็นเหตุพิพาทตามคดีนี้ แม้จะฟังว่าเป็นการใช้อำนาจโดยชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวที่ใช้วิธีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แทนการระบายน้ำออกจากเขื่อนโดยการเปิดประตูเขื่อนให้น้ำไหลลงไปตามลุ่มน้ำต่าง ๆ ท้ายเขื่อนเป็นเหตุให้น้ำในเขื่อนเกินระดับกักเก็บสูงสุดและไหลเอ่อเข้าท่วมที่ดินของราษฎรบริเวณด้านเหนือเขื่อนรอบอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งที่นาของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามปกติเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่แล้วได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวโดยทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเอ่อเข้าท่วมเพิ่มขึ้นจากเหตุน้ำท่วมตามปกติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องรับผิดชอบจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของตนดังกล่าวตามหลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด และเมื่อเหตุน้ำท่วมตามกรณีนี้เกิดจากการกระทำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อมิให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่อยู่บริเวณใต้เขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องเยียวยาความเสียหายโดยชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเต็มตามความเสียหายที่แท้จริง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๗๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๑๙ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และทำนาปลูกข้าวในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ต่อมา ประมาณวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกิดพายุโซนร้อนเลกมาและมีร่องมรสุมพัดผ่าน ทำให้ฝนตกบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และบริเวณใกล้เคียงเป็นปริมาณมาก เป็นผลให้น้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณเกินความจุของอ่างและไหลล้นเอ่อเข้าท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดี ทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง และตัวแทนราษฎรในท้องที่ที่ได้รับความเสียหาย พบว่า รายผู้ฟ้องคดีถูกน้ำท่วมนาข้าวที่ปลูกในที่ดิน



ทั้งสองแปลงรวมพื้นที่เสียหายประมาณ ๑๒ ไร่ จึงทำบันทึกแบบสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๕๐ และลงลายมือชื่อผู้สำรวจไว้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินช่วยเหลือความเสียหายจากการที่น้ำท่วมนาข้าวดังกล่าวในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยนำหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับ และได้คัดค้านมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๖^๔ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกอบกับแผนบริหารจัดการน้ำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๓๒/๔๔๗/๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ รายงาน

^๔ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(ค) ประเทศใกล้เคียง

(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.

(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(๓) ผลิตและขายปลีกไนท์ หรือวัตถุดิบจากถ่านหินหรือโดยอาศัยถ่านหินหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

^๖ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๓๘ ให้ กฟผ. รับผิดชอบในการดำเนินกิจการและการบำรุงรักษาเขื่อนกันน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ และสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ำที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุมลุ่มแม่น้ำที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวขึ้น และแนว ลำน้ำ ทางน้ำ คลอง หรือคลองส่งน้ำที่มีต่อเนื่องกับลุ่มแม่น้ำนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีให้ทราบ ว่า กรมชลประทานและผู้ถูกฟ้องคดี มีการประชุมหารือความร่วมมือกันในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในปี ๒๕๕๐ โดยทั้งสอง หน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลของกรมอุตุฯ นิยมวิทยาและเว็บไซต์จาก ต่างประเทศ คาดว่าในปี ๒๕๕๐ อาจเป็นปีที่มีน้ำมาก จึงตกลงให้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและของผู้ถูกฟ้องคดีในปี ๒๕๕๐ ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ทำให้สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์มาก จึงมีการวางแผน พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมมีแผนการ ระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่วนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก วางแผนลด การระบายน้ำให้น้อยลงหรือระบายน้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ และไม่ให้เกิดน้ำท่วมเหมือนปี ๒๕๔๙ แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อเชื่อนอุปรัตน์เป็นเชื่อนที่อยู่ใน ความดูแลรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้ในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การควบคุม ปริมาณน้ำที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำเชื่อนอุปรัตน์จึงเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุม ลุ่มแม่น้ำที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวและแคว ลำน้ำ ทางน้ำ คลอง หรือคลองส่งน้ำ ที่มีต่อเนื่องกับ ลุ่มแม่น้ำนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้วิธีระบายน้ำ ออกจากเชื่อนโดยการเปิดประตูเชื่อนให้น้ำไหลลงไปตามลุ่มน้ำต่าง ๆ ท้ายเชื่อน เพราะจะทำให้ เกิดภาวะน้ำจำนวนมากไหลหลากอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ด้านใต้เชื่อนที่มีจำนวนมากกว่า จึงใช้วิธีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเหตุให้น้ำในเชื่อนเกินระดับกักเก็บสูงสุดและไหลเอ่อเข้าท่วมที่ดินของราษฎรบริเวณ ด้านเหนือเชื่อนรอบอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งที่นาของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า การบริหารจัดการน้ำ ของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเลกมาและร่องมรสุมในช่วง เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ดังกล่าว เป็นการควบคุมปริมาณน้ำที่กักเก็บ หรือระบายจากอ่างเก็บน้ำเชื่อนอุปรัตน์โดยคำนึงถึงประชาชนที่อยู่บริเวณด้านใต้ของเชื่อน เพราะน้ำที่ระบายจากเชื่อนจะไหลลงไปรวมกับลุ่มน้ำต่าง ๆ ผ่านจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมอันเกิดจาก อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมดังกล่าวอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมและเสียหายหนักขึ้นไปอีก ตามแผนการบริหารจัดการน้ำที่มีการประชุมหารือร่วมกันกับกรมชลประทานตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือรายงานคณะรัฐมนตรีข้างต้น การบริหารจัดการน้ำ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ แต่โดยที่การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมีผลทำให้ ผู้ฟ้องคดีที่มีที่นาอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามปกติเนื่องจาก ฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่แล้วได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดี ที่กักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนให้มีปริมาณมากกว่าระดับกักเก็บสูงสุด เป็นเหตุให้น้ำ ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเอ่อเข้าท่วมเพิ่มขึ้นจากเหตุน้ำท่วมตามปกติ ซึ่งแม้การบริหารจัดการน้ำ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยชอบภายใต้กรอบของกฎหมายก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ต้องรับผิดชอบจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของตนดังกล่าวตามหลักความรับผิดชอบของรัฐ โดยปราศจากความผิด อันเป็นความรับผิดชอบอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลอาจกำหนดค่าบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่าเหตุน้ำท่วม เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายในการบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อมิให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่อยู่ บริเวณใต้เขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเยียวยาความเสียหายโดยชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เต็มตามความเสียหายที่แท้จริง และไม่อาจนำหลักเกณฑ์ของทางราชการซึ่งหน่วยงานรัฐ ถือปฏิบัติในการใช้เยียวยากรณีน้ำท่วมเสียหายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศดังกล่าวมาใช้กับ กรณีของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ต้นข้าวของผู้ฟ้องคดีถูกน้ำท่วมมิดเกินกว่า ๕ วัน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีหนังสือชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ในกรณีต้นข้าว ตั้งท้องและอยู่ในระยะออกรวงซึ่งเป็นระยะวิกฤติ หากถูกน้ำท่วมมิดต้นข้าวมากกว่า ๕ วัน ต้นข้าวจะตาย ไม่สามารถพัฒนาต่อไปจนให้ผลผลิตได้ จึงฟังว่าผลผลิตข้าวของผู้ฟ้องคดี ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ตายทั้งหมด จึงได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งตามข้อมูล ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๔ ที่แนบมากับหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ระบุผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย ๓๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนราคาข้าวเปลือกนั้น ปรากฏตามหนังสือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ที่แนบมากับหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นข้างต้นว่า ราคาข้าวเปลือกของจังหวัด ขอนแก่นช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ข้าวหอมมะลิราคาเฉลี่ย ๙.๑๐ บาท ต่อ กิโลกรัม เมื่อผลผลิตข้าวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ๑๒ ไร่ คิดเป็นข้าวเปลือก ๔,๐๕๖ กิโลกรัม ค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับจึงเป็นเงิน ๓๖,๙๐๙.๖๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๖,๙๐๙.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

